



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

28 ביוני 2022

924

כ"ט בסיוון התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 65) (החזר דמי נסיעה באמבולנס לחולה סיעודי
ובעד חולה שנפטר), התשפ"ב-2022 192

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הבריאות של הכנסת:

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 65) (החזר דמי נסיעה באמבולנס לחולה סיעודי ובעד חולה שנפטר), התשפ"ב-2022*

תיקון התוספת השנייה

1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994,¹ בתוספת השנייה -

(1) בחלק ראשון, בפרט 28, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) בעד מבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א ונפטר בטרם אושפז יתקבל החזר מלא של ההוצאה;

(5) מבוטח שמלאו לו 80 שנים והוא זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי ולגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א, יקבל החזר של 50% מההוצאה";

(2) בחלק שני, בפרט 3, אחרי פסקה (ג) יבוא:

"(ד) בעד מבוטח המוסע לבית חולים בנט"ן או באמבולנס של מד"א ונפטר בטרם אושפז יתקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה;

(ה) מבוטח שמלאו לו 80 שנים והוא זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי ולגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, המוסע לבית חולים בנט"ן או באמבולנס של מד"א, יקבל החזר של 50% מההוצאה תמורת קבלה."

ד ב ר י ה ס ב ר

אחרות, אך גובה החזר נקבע לפי התעריף של מד"א באופן יחסי. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן ועדת הבריאות של הכנסת (להלן - הוועדה) את האפשרות להחיל את ההסדר על כלל האמבולנסים וניידות טיפול נמרץ הפועלים כיום.

כמו כן, ובדומה להסדר הקבוע היום, מוצע לקבוע כי החזר המוצע יינתן תמורת קבלה. כדי להקל על המבוטחים המבוגרים או על משפחות הנפטר, לפי העניין, ולהפחית את הפעולות הבירוקרטיות הנדרשות מהם לשם קבלת החזר בשעתם הקשה, בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן הוועדה את הדרישה להציג קבלה כתנאי לקבלת החזר ואת האפשרות ליצור מנגנון חלופי של קיזוז ישיר בין קופות החולים לחברות האמבולנסים, אשר ייתר את הצורך בהצגת קבלה. הוועדה תדון בצורך ליצור ממשק להעברת מידע בין קופות החולים למוסד לביטוח לאומי לגבי זכאות המבוטחים לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ולפי סעיף 224(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי, ותבחן את החלת הזכאות לקבלת החזר גם לגבי מבוטחים שמלאו להם 80 שנים והם זכאים לגמלת הבטחת הכנסה ובחרו לקבל גמלת שירותים מיוחדים לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי במקום גמלת סיעוד.

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת החוק היא כ-6 מיליון שקלים חדשים, ועל כל פנים הממשלה נתנה את הסכמתה להצעת החוק.

יוזמים: חברי הכנסת חוה אתי עטייה, אורית מלכה טרור, אבי דיכטר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק). קובע כי מבוטח המפונה לבית חולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א או באמבולנס של מד"א זכאי לקבל מקופת החולים החזר כספי מלא של ההוצאה אם אושפז. אם המבוטח לא אושפז, הוא יהיה זכאי להחזר של 50% מההוצאה אם פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ.

מוצע להרחיב את הזכאות להחזר של דמי נסיעה בניידת טיפול נמרץ של מד"א או באמבולנס של מד"א, ולקבוע שתחול במקרים אלו: (1) בעד מבוטח שהוסע לבית חולים ונפטר בטרם אושפז יתקבל החזר מלא של ההוצאה; (2) מבוטח שמלאו לו 80 שנים שזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשנ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה), ולגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), יקבל החזר של 50% מההוצאה. חלק ממבוטחים אלו, המשתייכים לרוב לאוכלוסייה מוחלשת, נאלצים לעיתים לעשות שימוש בשירותי אמבולנסים או ניידות טיפול נמרץ כדי לקבל טיפול רפואי, והתשלומים שהם נאלצים לשלם בעד שירותים אלה עלולים להצטבר לסכומים גדולים במיוחד. לכן, מוצע להקל עליהם ולקבוע כי הם יהיו זכאים לקבל מקופות החולים החזר של 50% מההוצאה.

בעוד החוק קובע כי החזר ניתן בעד נסיעה באמבולנס של מד"א או בניידת טיפול נמרץ של מד"א, בפועל קופות החולים מעבירות למבוטח החזרים גם עבור נסיעה באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ של חברות

* הצעות חוק מס' 621/24-פ (מספר פנימי: 2156264) ו-1382/24-ר (מספר פנימי: 2158501); הועברו לוועדה ביום י"ז באייר התשפ"ב (18 במאי 2022).

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשפ"ב, עמ' 257.